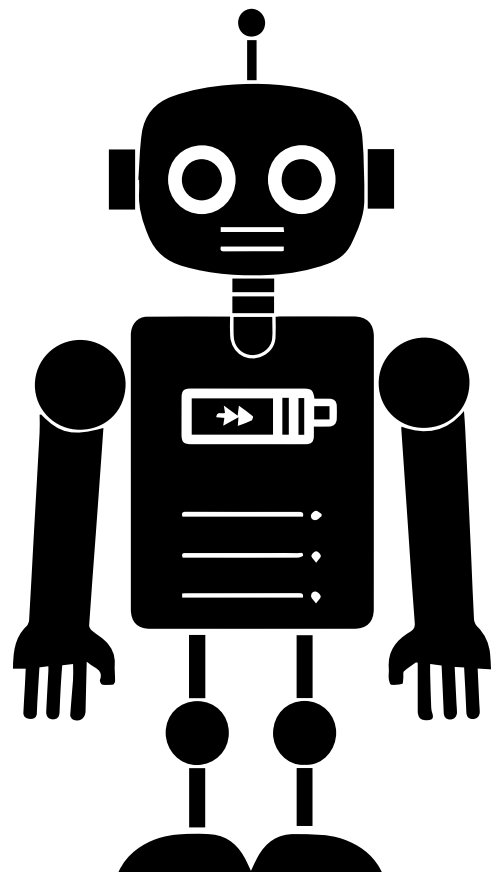




Direitos autorais e IAs



DIREITOS AUTORAIS

- Direito que o criador de uma obra intelectual tem sobre ela.
- Os direitos autorais figuram entre as modalidades de proteção da propriedade intelectual, o objetivo dos direitos autorais é a proteção de obras artísticas, literárias e científicas.
- Lei 9610/98 - No Art. 7º “são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro [...]”.
- Lei nº 9.610/98 - é válida dentro do ambiente virtual.
- Direitos autorais geram direitos patrimoniais e direitos morais

Direitos patrimoniais

- Referem-se ao controle econômico e comercial das obras protegidas por direitos autorais, permitindo que autores e titulares explorem financeiramente suas criações.
- Abrangem a reprodução, distribuição, exibição e adaptação da obra com fins lucrativos.
- Venda ou reprodução de cópias;
- Licenciamento de produtos derivados;
- Utilização comercial de softwares ou outras criações.
- Os direitos patrimoniais perduram por até setenta anos após o falecimento do autor - depois entram no domínio público.

Direitos morais

São proteções pessoais vinculam o autor à sua obra, preservando sua honra, reputação e integridade criativa.

Diferentemente dos direitos patrimoniais, eles são:

- Inalienáveis (não podem ser vendidos ou transferidos);
- Imprescritíveis (não se perdem com o tempo);
- Irrenunciáveis (o autor não pode abrir mão deles).

Principais direitos morais (art. 24º da LDA):

1. Reivindicar autoria – Garante ao autor o reconhecimento como criador da obra.
2. Direito à menção do nome – Exigir que seu nome (ou pseudônimo) seja vinculado à obra.
3. Proteger a integridade da obra – Impedir alterações que deturpem ou prejudiquem sua criação.
4. Manter a obra inédita – Decidir se e quando a obra será divulgada.
5. Retirar a obra de circulação – Suspende sua utilização se afetar sua reputação (com possíveis consequências jurídicas).

Limitações aos direitos autorais

- As limitações aos direitos autorais, geralmente envolvem o uso para fins de estudo, pesquisa, informação e acesso à cultura, desde que não cause prejuízo injustificado aos autores.
- Citações: A reprodução de pequenos trechos de obras, com a devida citação da fonte e do autor, é permitida.
- Notícias e artigos informativos: É permitido reproduzir notícias ou artigos informativos publicados em periódicos, desde que a fonte e o autor sejam mencionados.
- Obras em domínio público
- Uso para fins educacionais e científicos: A reprodução de obras para fins de ensino, pesquisa e atividades científicas é permitida, desde que não haja fins lucrativos e a utilização seja razoável.
- Paródias e paráfrases: Paródias e paráfrases de obras são permitidas, desde que não sejam reproduções literais e não causem descrédito à obra original.

Violações aos direitos autorais

Plágio:

- Apropriação indevida de obra intelectual de outra pessoa, apresentando-a como própria, sem mencionar o autor original.

Contrafação:

- Reprodução não autorizada de uma obra, com o objetivo de obter lucro, por exemplo, venda de produtos piratas.

Reprodução não autorizada:

- Copiar, distribuir ou exibir obras protegidas por direitos autorais sem permissão, como músicas, filmes, textos, imagens, etc.

Uso indevido em ambiente digital:

- Publicar conteúdo protegido por direitos autorais em redes sociais, sites ou plataformas online sem autorização.

Execução pública sem autorização:

- Realizar apresentações musicais, teatrais ou exibir obras audiovisuais em locais públicos sem a devida licença.

Sanções civis:

- O titular dos direitos autorais pode buscar medidas judiciais para impedir o uso indevido da obra, solicitar indenização por danos materiais e morais, além de outras medidas cabíveis.

Sanções criminais:

- A violação de direitos autorais pode levar a penas de detenção, multa, ou ambas, dependendo da gravidade e da natureza da infração. A pena pode variar de três meses a um ano de detenção, com multa, ou de dois a quatro anos de reclusão, também com multa, quando a reprodução é feita para fins comerciais sem autorização.

Inteligência artificial

A quem pertence a autoria de uma obra gerada por IA?

- Ainda não existe um consenso para solucionar a questão.
- 1 proposta - transformar a Inteligência artificial autora da obra, atribuindo a essa ferramenta uma personalidade jurídica, como entidade capaz de possuir direitos e deveres, no entanto isso exigiria uma profunda modificação na estrutura da legislação autoral, o que dificulta sua aplicação.
- 2. proposta - atribuir direito autoral das produções feitas por IA aos responsáveis por sua criação, contemplando o desenvolvimento, programação e usuário final. Essa solução também tem seus problemas por conta do distanciamento entre os 3 atores de criação, e pela dificuldade de identificar quem de fato foi responsável pela criação intelectual.
- 3. proposta - domínio público. No entanto a falta de proteção autoral poderia afetar o investimento no desenvolvimento de novas IAs devido à falta de uma segurança financeira para os criadores.

Regulamentação da Inteligência Artificial no Brasil

Projeto de Lei 2338/23

- A Câmara dos Deputados analisa o PL 2338/23, já aprovado pelo Senado.
- Foco em segurança, direitos fundamentais e direitos autorais.
- Classificação da Inteligência Artificial
 - IA comum: sistemas que, com base em dados, produzem recomendações, previsões ou decisões que impactam o ambiente real ou virtual.
 - IA generativa: modelos capazes de gerar ou alterar significativamente textos, imagens, áudios, vídeos ou códigos (ex: GPT).

Regulamentação da Inteligência Artificial no Brasil

- Avaliação de Risco
 - Obrigatória: apenas para IA generativa e de propósito geral.
 - Facultativa: para os demais sistemas.
 - Avaliação deve ser feita por desenvolvedores ou fornecedores, com base em finalidade e impacto.
- Sistemas Proibidos (Risco Excessivo)
 - Armas autônomas (sem controle humano).
 - IA para abuso/exploração sexual infantil.
 - Sistemas de previsão de crimes com base em traços de personalidade ou comportamento.
- Reconhecimento Facial em Espaços Públicos
 - Permitido apenas em casos específicos:
 - Busca de desaparecidos.
 - Recaptura de fugitivos.

Regulamentação da Inteligência Artificial no Brasil

Direitos Autorais

- Uso livre de obras protegidas: permitido apenas para instituições de pesquisa, jornalismo, educação e cultura, sem fins comerciais.
- Outros casos:
 - Uso condicionado à autorização do titular.
 - Garantia de remuneração em aplicações comerciais.

Regulamentação da Inteligência Artificial no Brasil

O PL 262/24 aumenta pena para violação de direito autoral se houver uso de IA em um sexto a um terço da pena e inclui no Código Penal o crime de falsidade científica ou acadêmica agravado pelo uso da tecnologia, com pena de reclusão de um a três anos e multa.